

18

HALID BIN AB HAMID LWN. NORAIZA BINTI CHE AWANG

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 20 November 2020 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-080-0054-2017]

[Rayuan Terhadap Keputusan Memulakan Kes Yang Ditarik Balik Di Bawah Seksyen 187 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Perayu : Tn Boestamam Bin Ahmad Daripada
Tetuan Boestamam Ahmad & Co.**

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 25/5/2017. Perayu merayu terhadap keseluruhan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No. : 10200-080-0729-2016 yang diberikan pada 15/5/2017 berhubung dengan permohonan memulakan kes yang ditarik balik. Tiada maklumat serahan Notis Rayuan kepada Responden telah dilaksanakan.

[2] Notis pemakluman Nota Keterangan dan Alasan Keputusan telah siap diserahkan kepada Perayu pada 29/6/2017. Pada 18/2/2020, Pihak Mahkamah telah mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab mengapa kes rayuan ini tidak boleh dibatalkan kepada Perayu, namun tiada sebarang respon daripada Perayu.

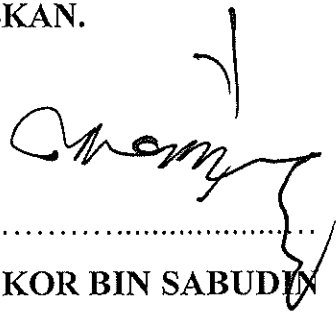
[3] Pada pendengaran sidang rayuan hari ini bertarikh 20/11/2020, kami dapati bahawa Perayu telah gagal untuk mengambil tindakan yang sewajarnya sebagaimana yang telah dimaklumkan kepadanya. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan prosiding kes rayuan ini lagi dan mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti status kes rayuan ini dan kegagalan Perayu mematuhi tatacara rayuan, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

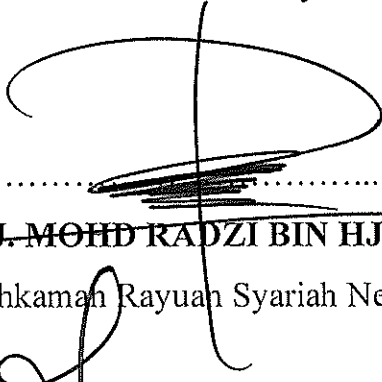
1. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



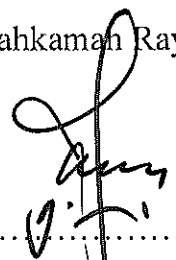
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK ~~HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATHIF~~**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor